

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Data: 10 dicembre 2024

Istanza di provvedimento cautelare

Oggetto: Istanza di provvedimento cautelare nei confronti di Schufa per la presentazione del mio consenso informato.

Causa n. 23 O 2699/24

Egregio Tribunale di Landshut,

con la presente Le chiedo di emettere un provvedimento cautelare nei confronti dell'agenzia Schufa Holding AG, con il quale Schufa Holding AG sarebbe obbligata a presentare il mio consenso informato (CI) per il trattamento e la trasmissione dei miei dati personali a terzi, in particolare alla Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica o a qualsiasi altra società di telecomunicazioni.

Motivazione:

Principio di trasparenza e consenso informato:

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR, Schufa è obbligata a informare **in modo trasparente** l'interessato sullo scopo del trattamento dei suoi dati personali e ad ottenere contemporaneamente il suo **consenso informato** prima di qualsiasi trasmissione dei dati a terzi.

Trattamento illecito dei dati:

Fino ad oggi non mi è stata fornita alcuna prova che io abbia acconsentito al trattamento e alla trasmissione dei miei dati all'agenzia Schufa Holding AG. Senza tale consenso, tutte le attività di Schufa in questo senso sono illegali e contrarie al GDPR.

Prova chiave:

##

La presentazione del mio consenso informato da parte di Schufa è fondamentale per chiarire la questione della legittimità del trattamento dei miei dati e del successivo rifiuto di servizi da parte di Deutsche Telekom AG o O2 Telefónica. In caso contrario, senza questo consenso informato, il trattamento dei miei dati è illegale e l'applicazione della Decisione Individuale Automatizzata (DIA) è nulla.

Schufa ha bisogno di una solida base giuridica ai sensi del GDPR per il trattamento e la vendita dei miei dati a terzi come Telekom. Questa base giuridica può essere:

4. Consenso informato (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR):

Schufa avrebbe bisogno del Suo consenso informato esplicito se tratta o trasmette i Suoi dati per scopi che non sono necessari per l'esecuzione di un contratto o per la tutela di interessi legittimi. Pertanto chiedo al tribunale di richiedere tramite provvedimento cautelare il mio consenso informato esplicito (CI) da Schufa e di esibirlo come prova.

5. Obbligo legale (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) GDPR):

Se esistesse teoricamente una specifica disposizione di legge che imponesse la divulgazione dei dati a Telekom, Schufa dovrebbe dimostrarlo. In questo caso sia Schufa che Telekom dovrebbero indicare con precisione quale legge lo consente loro.

6. Interessi legittimi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR):

Schufa può affermare di trattare i dati sulla base di interessi legittimi, ma: Questi interessi non devono prevalere sui miei diritti e libertà.

La vendita dei miei dati da parte di Schufa a Telekom non è considerata un interesse legittimo di Schufa, poiché la vendita di dati personali a scopi commerciali non è necessaria e non esiste una ragione legittima sufficientemente forte per tale trattamento.

Trasparenza e informazione:

Anche se non hanno bisogno del Suo consenso, devono informarLa chiaramente che i Suoi dati saranno trattati sulla base di interessi legittimi. Se quindi non mi hanno informato, hanno violato il principio di trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del GDPR. **Cito l'articolo 5 GDPR: „La violazione di uno qualsiasi di questi principi significa l'illiceità del trattamento“!**

Conclusione

Con la presente mi rivolgo all'Egregio Tribunale con le seguenti domande e richieste:

1. Schufa protegge i miei dati personali tutelati dalla legge vendendoli senza mia conoscenza e consenso alle società di telecomunicazioni?
2. A chi vuole sostenere che Schufa agisce legalmente?

Le mie richieste:

1. Chiedo al tribunale informazioni se il giudice ha compreso l'essenza di tutto questo imbroglio da parte di Schufa, come descritto in questo documento, immediatamente e per iscritto.
2. Il risarcimento di 1.000.000 euro lo ritengo valido fino alla prossima corrispondenza scritta da parte Sua.

Con la presente chiedo al Tribunale di Landshut di imporre alla convenuta Deutsche Telekom AG e Schufa Holding AG l'obbligo di pagare questa somma di 1.000.000 € entro il 31.12.2024 al più presto, sul seguente conto:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

Con ossequi,

A Kumhausen il 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Originale firmato QES — lingua originale: slovacco/
tedesco]



.....
Peter Ferenc

Attore:

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Germania

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

a Kumhausen 2.10.2024

„Azione legale“

1. Convenuti

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germania. HRB 6794 (Tribunale distrettuale di Bonn), P.IVA: DE 123475223

e

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germania. HRB: non accessibile al pubblico, P.IVA: DE87ZZZ00000239351

Oggetto dell'azione:

L'azione riguarda la violazione del GDPR e dei diritti umani da parte di Deutsche Telekom AG. Cito pertanto in giudizio le società sopra indicate per il risarcimento del danno di 500 000 € per persona, affinché il tribunale obblighi ciascuna di esse a versare l'importo indicato sul mio conto presso la Slovenská sporiteľňa:

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX.

Allegazioni di fatto

- Descrizione dei fatti:

Durante la verifica della mia richiesta di connessione Internet fissa in luglio, in un giorno non esattamente determinato del 2022, Deutsche Telekom AG (di seguito Telekom) ha utilizzato illecitamente i miei dati personali sotto forma di un trattamento individuale automatizzato (decisione) e continua a utilizzarli — trucco fraudolento dell'agenzia fraudolenta Schufa con il „MERITO CREDITIZIO“ del consumatore senza il suo consenso informato.

(Consumatore): È violato il mio diritto fondamentale dell'Unione, ossia il diritto di accesso a Internet tramite il fornitore Deutsche Telekom AG. Il governo che

copre questa mega-truffa del cartello mi priva non solo dell'accesso a Internet, violando così i miei diritti umani fondamentali, ossia il diritto di accesso

a Internet!!! E non solo: mi ha costretto ad acquistare dati Internet per 108 €/mese tramite una scheda SIM prepagata 5G di Telekom, per cui ho anche prove elencate nel reclamo alla CE allegato a questa azione!! I dati illimitati sono vitali per me, poiché devo imparare l'inglese ogni giorno, cosa di cui ho bisogno per la mia ulteriore crescita professionale.

Violazione di legge:

Si tratta principalmente di una violazione della legge sulla protezione dei miei dati personali protetti del consumatore e del servizio universale di accesso a Internet senza restrizioni e

discriminazioni ai sensi del §78 TKG. Legge sulle telecomunicazioni (TKG): §78 (Servizio universale): Questo paragrafo stabilisce che i fornitori pubblici

di servizi di telecomunicazione devono garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica disponibili e di alta qualità, compreso l'accesso di base a Internet. I fornitori non possono discriminare alcun utente e devono garantire che i servizi siano offerti a prezzi ragionevoli. E il prezzo di 108 €/mese per una velocità di 20 Mbit/s e una connessione instabile è inaccettabile e oltre ogni limite di tolleranza.

Prove:

Prove dettagliate si trovano negli allegati di questa azione in formati PDF, che devono essere esaminati dai giudici competenti. Ecco l'elenco dei file PDF:

2. Comunicazione penale_Telekom e Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Comunicazione penale Telekom Altstadt Dipendente 1_con QES.pdf
4. Comunicazione penale su GP Peter Frank_con firma_QES.PDF
5. Modulo di reclamo CS Richiesta 0 Concetto sharp Segnalazione alla Commissione UE Frode_con_QES.pdf
6. Denuncia sulla firma Schindler firmata con QES.pdf
7. Notifica ai dipendenti Telekom Telekom 94-95 Altstadt con_QES.pdf

„Motivi giuridici“

- Violazione di legge:

Si tratta principalmente di una violazione della legge sulla protezione dei miei dati personali protetti del consumatore e della legge universale (servizio) di accesso a Internet senza restrizioni e discriminazioni ai sensi del §78 TKG. Legge sulle telecomunicazioni (TKG): §78 (Servizio universale): Questo paragrafo stabilisce che i fornitori pubblici di servizi di telecomunicazione devono garantire che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione elettronica disponibili e di alta qualità, compreso l'accesso di base a Internet. I fornitori non possono

discriminare alcun utente e devono garantire che i servizi siano offerti a prezzi ragionevoli. E il prezzo di 108 €/mese per una velocità di 20 Mbit/s e una connessione instabile è inaccettabile e oltre ogni limite di tolleranza.

In generale, nessuno può limitare il consumatore nel suo diritto di accesso a Internet, poiché è un suo diritto e una sua libertà fondamentale e prevale su tutti gli interessi „legittimi“ del fornitore! La persona interessata ha il diritto di non essere sottoposta a una decisione basata esclusivamente sul trattamento individuale automatizzato (trattamento dei dati), compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente (negativamente) su di essa (GDPR)!!!

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che la persona interessata ha acconsentito al trattamento dei suoi dati personali protetti. E anche questo non viene affatto rispettato. Quando Telekom intende utilizzare una Decisione Individuale Automatizzata nella richiesta del consumatore di una connessione Internet, è tenuta a chiedere il consenso informato del consumatore!!!

Ai sensi dell'articolo 6 del GDPR, Deutsche Telekom AG ha violato i miei diritti in materia di protezione dei dati. Il GDPR garantisce alle persone fisiche il diritto di essere informate dell'esistenza di una decisione individuale automatizzata, della sua logica e delle sue conseguenze.

Telekom non mi ha dato questa possibilità, non me la dà e applica arbitrariamente il regime illegale della decisione individuale automatizzata nella verifica della richiesta di connessione Internet (servizi), poiché non mi offre la possibilità di esprimere la mia opposizione all'uso della

Decisione Automatizzata, perché non mi informa nemmeno delle possibili conseguenze del suo utilizzo.

Non ha ottenuto il mio consenso informato e si comporta come se per lei le leggi non esistessero!!!

E infine si tratta della legge sulla protezione dei dati personali del consumatore, che queste società violano facendo sì che Schufa Holding AG venda informazioni sull'insolvenza

degli ufficiali giudiziari a società di telecomunicazioni in forma elettronica tramite Internet ai fini del trattamento di una Decisione

Individuale Automatizzata nella forma di una presunta (fraudolenta) Solvibilità

del consumatore che richiede una connessione Internet (a scopo di lucro) e ciò senza il consenso informato del

consumatore. A cosa servono allora le leggi sulla protezione dei dati personali?

Telekom ha preso una Decisione Individuale Automatizzata, a seguito della quale mi sono stati negati i servizi Internet, motivo per cui ho dovuto acquistare un router 5G ZTE 5001 e una scheda SIM 5G per ricevere il segnale Internet e usufruire

del servizio „Internet“. Il prezzo del dispositivo era di circa 300 €. Il prezzo della scheda SIM per 28 giorni è di 100 €, il che significa che i miei costi mensili

di esercizio di questo dispositivo sono superiori di $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$!!! Queste sono conseguenze negative considerevoli e quindi anche costi per me!! Per non parlare del fatto che il valore della connessione Internet via DSL è sopravvalutato del 170 %. Il prezzo reale non dovrebbe superare i 20 €/mese e non 40 €-45 € a causa del cartello!!! Se Internet costasse quanto dovrebbe, ossia fino a 20 €, sarebbe sopravvalutato del 440 %. E ciò significa anche che sono discriminato!!! Ne risulta chiaramente che Telekom ha la peggio e che ogni cittadino del Land della Germania viene truffato da essa.

[prove — immagini allegate]

E come per miracolo, all'improvviso è possibile pagare anche con una banca slovacca tramite bonifico automatizzato. Sono miracoli quando si deve pagare una connessione Internet sopravvalutata di oltre il 440 % a causa di una truffa di cartello.

All'improvviso, nella richiesta di una connessione Internet presso Telekom, non è più necessaria alcuna banca tedesca!!! Questa condizione si è semplicemente dissolta nel nulla!!! Un accordo di cartello, ossia un comportamento concordato tra due o più concorrenti volto a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influenzare parametri concorrenziali rilevanti, mediante pratiche quali, tra

l'altro, la fissazione o il coordinamento dei prezzi di vendita sul mercato, è denominato cartello e costituisce una violazione delle norme

sulla concorrenza, ossia „pratiche commerciali sleali e arricchimento senza causa“.

Quindi, logicamente, Telekom non dispone di alcuna base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR per negarmi, in quanto consumatore, i servizi Internet a causa di un possibile sovraindebitamento. Poiché l'Internet sopravvalutato che devo pagare 108 € supera di gran lunga la possibile perdita in caso di mancato pagamento del mio ultimo

importo di fattura di 40 €/mese per la connessione DSL di Telekom. Ne consegue logicamente che, grazie a Telekom e alla sua truffa nei miei confronti, ogni mese mi indebito sempre di più io e non Telekom. Per non parlare del fatto che per soddisfare la base giuridica di cui Telekom ha bisogno per applicare la Decisione Individuale Automatizzata (DIA) devono essere soddisfatte condizioni stabilite dalla legge:

Gli obblighi legali e l'interesse legittimo sono due basi giuridiche diverse in base alle quali le organizzazioni possono trattare dati personali conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e alla legge federale sulla protezione dei dati (BDSG).

Obblighi legali

Gli obblighi legali significano che un'organizzazione deve trattare dati personali per adempiere ai propri obblighi di legge. Ciò può comprendere:

Obblighi fiscali:

Trattamento dei dati a fini di dichiarazione fiscale.

Contabilità:

Tenuta di registri conformemente alla legge.

Sicurezza:

Garanzia del rispetto delle prescrizioni e delle regole di sicurezza.

Interesse legittimo

L'interesse legittimo è una base giuridica più flessibile che consente il trattamento di dati personali quando ciò è necessario per gli interessi legittimi

dell'organizzazione o di un terzo, a condizione che tali interessi non prevalgano sui diritti e sulle libertà dell'individuo. Gli esempi includono:

- Prevenzione delle frodi: trattamento dei dati per identificare e prevenire le frodi.
- Marketing: uso dei dati a fini di marketing diretto.
- Sicurezza informatica: garanzia della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Come si può constatare, né gli obblighi legali né l'interesse legittimo coprono il diritto di manipolare, commercializzare o mettere a disposizione in qualsiasi modo i miei dati personali protetti dalla legge, tramite Schufa Holding AG, a terzi come Deutsche Telekom AG senza il mio consenso informato per ulteriori decisioni individuali automatizzate di Telekom.

Descrizione dei motivi del risarcimento

A causa dell'uso illecito dei miei dati personali, ottenuti illecitamente da Schufa e trasmessi senza il mio consenso a terzi come

le società di telecomunicazioni ai fini del trattamento dei miei dati personali per decisioni individuali automatizzate e della fornitura di

servizi Internet, avete violato i miei diritti di accesso ai servizi Internet nell'UE. Ciò ha portato al rifiuto di fornire

servizi Internet di base da parte dei fornitori di telecomunicazioni e di servizi Internet.

Norme dell'UE sull'Internet aperto

Internet aperto (Fonte: [here...](#))

Le norme dell'UE sull'Internet aperto vi conferiscono, in quanto utenti, il diritto di accedere a qualsiasi contenuto e servizio online di vostra scelta e/o di diffonderli. Il vostro fornitore di accesso a Internet non può bloccare, rallentare o discriminare alcun contenuto, applicazione o servizio online, salvo in 3 casi particolari:

- per adempiere a obblighi di legge, come un'ordinanza giudiziaria di blocco di determinati contenuti illegali
- per mantenere la sicurezza e l'integrità della rete, ad esempio per combattere virus o malware
- per gestire congestioni di rete eccezionali o temporanee

REGOLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (Fonte: [here...](#))

(1) L'obiettivo del presente regolamento è stabilire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali. Il suo obiettivo è tutelare gli utenti finali garantendo al contempo il funzionamento continuo dell'ecosistema di Internet come motore di innovazione.

(6) Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere alle informazioni e ai contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni tramite il loro servizio di accesso a Internet.

(7) Affinché gli utenti finali possano esercitare i loro diritti di accesso alle informazioni e ai contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi di loro scelta, dovrebbero avere la possibilità di concludere con i fornitori di accesso a Internet accordi sulle tariffe per determinati volumi di dati e velocità del

servizio di accesso a Internet. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero avere il potere di agire contro accordi

(cartelli) o pratiche commerciali (sleali) che, a causa della loro portata, conducono a situazioni in cui le scelte degli utenti finali sono nella pratica notevolmente limitate (il mio caso).

(8) Nella fornitura di servizi di accesso a Internet, i fornitori di tali servizi dovrebbero trattare tutto il traffico in modo uguale, senza

discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dal mittente o dal destinatario, dal contenuto, dall'applicazione o dal servizio o dall'apparecchiatura terminale.

Accesso aperto a Internet (Fonte: [here...](#))

I fornitori di accesso a Internet sono tenuti a trattare tutto il traffico in modo uguale nella fornitura di servizi di accesso a Internet: • senza

discriminazioni, restrizioni o interferenze; e • indipendentemente da:

- mittente e destinatario;
- il contenuto a cui si accede o che viene diffuso; oppure
- le applicazioni o i servizi utilizzati.

I fornitori possono adottare ragionevoli misure di gestione del traffico, che devono però essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e non basate su motivi commerciali.

Per questi motivi non ho potuto utilizzare i servizi Internet a lungo termine per:

- L'acquisizione di opportunità di lavoro: nell'attuale era digitale l'accesso

a Internet è spesso indispensabile per cercare lavoro e candidarsi a posti di lavoro, il che è di importanza cruciale per lo sviluppo professionale di una persona nella società.

- La comunicazione con le autorità: molti servizi pubblici e la

comunicazione avvengono ormai online, il che significa che senza accesso a Internet siamo svantaggiati.

- Le attività commerciali: per gli imprenditori l'accesso a Internet è cruciale per la gestione della loro attività, il marketing e la comunicazione con i clienti.
- L'apprendimento dell'inglese: l'istruzione e lo sviluppo personale, compreso l'

apprendimento delle lingue, dipendono direttamente da risorse e corsi online. Internet è per me di importanza cruciale nell'apprendimento dell'inglese, poiché mi fornisce un feedback immediato e registrazioni audio-video per migliorare la pronuncia in combinazione con l'apprendimento della grammatica.

Questi punti mostrano chiaramente come l'accesso a Internet possa essere considerato un bisogno fondamentale e un diritto fondamentale che consente agli individui di integrarsi pienamente nella società e nell'economia. I miei

dati personali sono stati usati in modo illecito dalle società Schufa e Telekom per negarmi in modo subdolo e perfido l'accesso ai servizi Internet delle società di telecomunicazioni, il che ha portato a una limitazione del mio accesso ai servizi Internet e costituisce una grave violazione dei miei diritti di libero accesso a Internet.

Nel contesto della violazione dei miei diritti umani e delle mie libertà ho sofferto emotivamente e provato emozioni negative, il che ha portato a sofferenze mentali e psichiche. Ho provato ansia, frustrazione e depressioni e non riuscivo a concentrarmi su nulla, il che mi ha legato le mani. Non ho potuto utilizzare i servizi Internet secondo le mie aspettative e necessità, e di conseguenza ho provato emozioni negative, sofferenza psichica e stress, il che mi ha messo sotto un'enorme pressione.

Schufa Holding AG tratta, raccoglie, manipola e commercia illegalmente i miei dati personali senza il mio consenso, il che è considerato una violazione

della legge sulla protezione dei dati (GDPR). Tale comportamento illegale può essere considerato un reato e comportare conseguenze penali. Le attività di Schufa Holding AG possono anche essere intese come organizzate in collaborazione con ufficiali giudiziari, banche e

società di telecomunicazioni come un cartello, per creare

un monopolio sul mercato ed esercitare pressione sui debitori affinché adempiano ai loro obblighi. Tale comportamento può anche essere considerato estorsione nei confronti dei debitori e costituisce reati come l'estorsione,

gli accordi sui prezzi o l'abuso di posizione dominante. Se non pago i miei debiti, non ottengo Internet. Ciò è anche in netto contrasto con il buon costume.

È importante notare che il GDPR e altre leggi sulla protezione dei dati stabiliscono regole chiare per il trattamento dei dati personali, incluso il fatto che le persone interessate devono essere informate su come e perché i loro dati vengono trattati, e

devono avere la possibilità di opporsi a tale trattamento. Senza il loro consenso informato, i dati non possono in nessun caso essere utilizzati, in particolare per finalità di decisioni individuali automatizzate.

DIRETTIVA 2014/104/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26

novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'

Unione europea

(4) Il diritto al risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione e nazionale, derivante dal diritto dell'Unione, richiede che tutti gli Stati membri dispongano di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto.

garantire

CAPO V

Determinazione dell'importo del danno

Articolo 17

Determinazione dell'importo del danno

(1) Gli Stati membri assicurano che le norme sull'onere della prova e sugli standard probatori necessari per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri assicurano che i giudici nazionali siano abilitati a stimare l'importo del danno secondo le procedure nazionali qualora sia accertato che il richiedente ha subito un danno ma sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con precisione l'importo del danno sulla base delle prove disponibili.

(11) In assenza di diritto dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e dalle procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della

Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito „Corte“), ogni persona ha il diritto di chiedere il risarcimento quando esiste un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione delle norme sulla concorrenza,

indipendentemente dal fatto che il comportamento illecito sia stato precedentemente accertato da un'autorità garante della concorrenza.

Valori dell'UE

Priorità dell'Unione europea per gli anni 2024 – 2029

Un'Europa libera e democratica

Un'Europa forte e sicura

Un'Europa prospera e competitiva

- Rafforzamento della competitività dell'UE
- Attuazione riuscita della transizione verde e digitale
- Promozione di un ambiente favorevole all'innovazione e alle imprese
- Progresso comune

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) fornisce consulenza indipendente e basata su dati concreti ai responsabili politici europei e nazionali. Contribuisce così a che le discussioni, le politiche e la legislazione sui diritti fondamentali si basino su una massa critica di prove e siano mirate.

Compiti

L'Agenzia fornisce consulenza alle istituzioni dell'UE e ai governi sui diritti fondamentali, principalmente nei seguenti settori:

discriminazione, !!!

- accesso alla giustizia, !!!
- razzismo e xenofobia,

protezione dei dati, !!!

- diritti delle vittime,
- diritti dei minori.

Lo scopo dell'Agenzia è sostenere una più efficace promozione e protezione dei diritti fondamentali in tutta l'UE. A tal fine consulta i suoi partner e collabora con loro:

Come prova allego un'e-mail alla signora von der Leyen.

5. Proposta di decisione

- Richiesta

Conformemente alle leggi e ai regolamenti, i miei diritti sono stati violati e pertanto chiedo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'articolo 82 del GDPR ho diritto al risarcimento del danno derivante dal trattamento illecito dei miei dati personali. Chiedo un indennizzo per la perdita di tempo subito nello scoprire questa truffa, per i danni psicologici, i traumi a vita e i furti che i convenuti truffatori hanno commesso e continuano a commettere nei miei confronti e nei confronti delle masse di cittadini tedeschi, compresi Lei, signor Giudice, non fornendo illegalmente una connessione Internet di base e applicando prezzi eccessivi per i servizi offerti a causa del cartello esistente tra le società di telecomunicazioni. Il cartello provoca prezzi elevati a causa dell'assenza di concorrenza.

Chiedo inoltre una lettera di scuse scritta indirizzata a me per il trauma che devo sopportare da diversi anni.

Conclusione

Egregio Tribunale, in questo documento (azione legale) descrivo lo stato di fatto della truffa e del furto che le società sopra menzionate

hanno applicato e continuano ad applicare nei miei confronti, in forma abbreviata, solo per darle una panoramica dell'intera truffa che queste società commettono. Tutte le ulteriori informazioni dettagliate sono descritte in dettaglio negli allegati delle denunce penali e dei reclami alla Commissione europea, allegati a questa azione come file PDF e firmati sia con firma autografa sia con firma QES invisibile, compresa la presente azione.

Chiedo al Landgericht Landshut di porre fine alla truffa delle società convenute per i motivi illegali sopra indicati e di obbligarle ad adempiere al mio risarcimento tramite un decreto ingiuntivo.

Deutsche Telekom AG inganna quotidianamente la nazione di 84.552.242 milioni di persone che si trova all'avanguardia del progresso tecnologico, e lo fa alla luce del sole, cosa che non si vede facilmente, compresi Lei e la sua famiglia, signor/signora Giudice. E tutto questo a causa del CARTELLO, Schufa, delle società di telecomunicazioni, degli ufficiali giudiziari e di tutte le banche tedesche.

A Kumhausen 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Originale firmato QES — lingua originale: slovacco/
tedesco]



.....
Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müller
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Maximilian Platzner
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Jochim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrü
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ. Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				